

1502613-44.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LOPES DE ARAUJO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

GABRIEL LOPES DE ARAUJO foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 26 de novembro de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502613-44.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502613-44.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LOPES DE ARAUJO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

GABRIEL LOPES DE ARAUJO foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Rio Jordão, nº. 1 Viela das Acácias - Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 03 porções de Maconha e 17 porções de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 01 de dezembro de 2020 (fl.61), sobrevindo citação (fls.69) e resposta escrita (fls.72).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, sem óbice à aplicação do redutor e fixação de regime aberto. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 78/80.

Igualmente a prova da autoria, em que pese a negativa do acusado, o qual alegou que estava apenas no local para adquirir drogas para seu consumo.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia de tráfico de drogas, tendo sido informado as características do indivíduo que ali estava, deslocaram-se até o local e na viela de longe avistaram o acusado as características anotadas em atitude suspeita e passaram a observar e notaram que os "clientes" entregavam o dinheiro ao vendedor que retirava a droga de um buraco no muro na viela e entregava ao "cliente"; que observaram por cerca de 10 minutos e resolver proceder a abordagem, com o acusado dentro de seu bolso, havia "cocaína" e a quantia de em dinheiro em notas miúdas, e no local onde se dirigia foi encontrado um embalagem de papelão com mais as drogas que foram apreendidas. Indagado no ato, o acusado confessou que realmente estava traficando drogas naquele local.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase: o réu é primário, sem apontamentos infracionais e a época dos fatos tinha 19 anos, razão pela qual possível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Considerando a quantidade de entorpecentes- 03 porções de maconha e 17 porções de cocaína, - a redução deve ser em seu patamar máximo (2/3), passando para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz). Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime

aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu GABRIEL LOPES DE ARAUJO, filho de Elaine Nascimento Lopeso, RG nº. 52.167.094, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Faculto o apelo em liberdade, sua condição.

Após o transito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA